

1500847-62.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 11/12/2019, segundo a denúncia, "(...)o denunciado comercializava drogas no endereço supramencionado, ocultando as drogas que seriam comercializadas em um relógio de energia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1500847-62.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500847-62.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 11/12/2019, segundo a denúncia, "(...)o denunciado comercializava drogas no endereço supramencionado, ocultando as drogas que seriam comercializadas em um relógio de energia elétrica. Guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina passaram pela via pública transversal e notaram quando ele mexia no relógio de energia. Sabendo que o local já foi utilizado anteriormente para traficantes armazenarem entorpecentes, eles decidiram realizar abordagem. Ao notar a

aproximação da viatura, JOSUEL passou a caminhar, contudo foi abordado. Em revista pessoal, encontraram em seu poder a quantia de R\$ 147,00. Ao inspecionarem o que havia no relógio de energia que ele estava mexendo, encontraram as drogas apreendidas (laudos de exame químico-toxicológico a fls. 16/16, 17/19, 20/22 e 23/25). Questionado, JOSUEL não soube indicar a origem do dinheiro que trazia consigo, mas, apesar de não trazer nenhuma conta consigo, afirmou que a quantia seria utilizada para pagamento de uma conta. A quantidade e variedades de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciando." Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nesta data, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de condenação. A Defesa requer a absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

De fato, o guarda civil não viu o acusado em contato com o entorpecente ilícito.

Disse apenas que viu o réu perto do medidor de energia elétrica onde foi encontrado o entorpecente ilícito.

O réu negou ter cometido o delito, afirmando que o entorpecente não lhe pertencia.

Quanto ao dinheiro, disse que recebeu de sua irmã e era destinado a pagar contas.

A irmã do acusado confirmou que na data do fato havia emprestado dinheiro ao acusado, o qual lhe disse que iria pagar contas.

Nada há nos autos que vincule o acusado ao entorpecente apreendido, valendo observar que o acusado negou a acusação.

Além disso, o guarda civil não viu o exercício do comércio de entorpecentes pelo acusado.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Josuel Souza dos Santos da acusação de incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA